

TRIBUNAL PLENO DE 04/09/2024

ITEM Nº 04

Processo: TC-015350.989.24-0

Representante: New Hope Terceirização e Transportes Catanduva Ltda.

Representada: Prefeitura de Irapuã

Responsável: Reni Aparecida da Silva (Prefeita)

Assunto: Representação em face do edital do Pregão Eletrônico nº 34/2024, do tipo menor valor unitário, visando à constituição de *“registro de preços para futuras contratações de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da rede municipal e estadual de ensino, adaptado ou não, para portadores de mobilidade reduzida, por condutor devidamente capacitado, em veículo regularizado, vistoriado, equipado com tacógrafo, rastreador e inspecionado por empresa credenciada pelo INMETRO e com a oferta de 01 (um) monitor”*.

Valor estimado: R\$ 5.126.440,00.

Sessão Pública: **24/07/2024.**

Advogado: Marcionilio Flor Pereira (OAB/SP nº 156.223).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR. INADEQUADO EMPREGO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. OBJETO CONSISTENTE EM DEMANDA CERTA E PREVISÍVEL, DE NATUREZA CONTINUADA. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA TCESP Nº 31. DETERMINAÇÃO. ANULAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

RELATÓRIO

Trata-se de representação formulada por **New Hope Terceirização e Transportes Catanduva Ltda.** em face do edital do Pregão Eletrônico nº 34/2024¹, lançado à praça pela Prefeitura de Irapuã, visando à constituição de *“registro de preços para futuras contratações de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da rede municipal e estadual de ensino, adaptado ou não, para portadores de mobilidade reduzida, por condutor devidamente capacitado, em veículo regularizado, vistoriado, equipado com tacógrafo, rastreador e inspecionado por empresa credenciada pelo INMETRO e com a oferta de 01 (um) monitor”*, com sessão inicialmente designada para 24 de julho de 2024.

Segundo a representante, não se justifica o emprego do sistema de registro de preços, porque o objeto constitui demanda já estabelecida e previsível (*com definição exata de quilômetros e itinerários a serem percorridos, da quantidade de alunos a serem transportados e do valor estimado da contratação*), o que se confirma no descritivo do serviço delineado no ato convocatório, revelando-se, pelo mesmo motivo, descabida previsão editalícia de possível alteração de quantitativos no decorrer da execução do contrato (em função da modificação do número de alunos atendidos), já que a remuneração está condicionada ao número de quilômetros percorridos e não à quantidade de alunos transportados.

Requer, nos termos deduzidos, seja reconhecida a procedência do reclamo, com consequente determinação ao Órgão Licitante para que adote providências saneadoras.

¹ Processo administrativo nº 095/2024.

Ao ensejo de regular contraditório², a **Prefeitura de Irapuã**³ justifica a adoção do sistema de registro de preços com o argumento de que a demanda de transporte de alunos da rede estadual, que compõe o objeto em disputa, é imprevisível e está atrelada a convênio firmado com o Governo do Estado de São Paulo⁴, dotado de caráter precário, passível de ser rescindido ou suspenso a qualquer momento, daí a possibilidade de haver alteração no quantitativo de estudantes, com potencial modificação das rotas e itinerários no decorrer do ano letivo.

Ademais, credita a eventualidade dos serviços licitados à sazonalidade de matrículas de alunos residentes na zona rural do Município, que vivenciam constantes migrações de moradia, afetando assim a quantidade de alunos transportados.

Decisão preliminar de 23 de julho de 2024 (publicada no D.O.E. de 25 de julho de 2024) determinou, como medida cautelar, a suspensão da licitação⁵, providência referendada por este E. Plenário, em sessão ordinária de 24 de julho de 2024.

Amparados no enunciado da Súmula TCESP nº 31⁶ e em precedentes desta Corte⁷, **Assessoria Técnico-Jurídica (e correlata Chefia⁸) e Ministério Público de Contas⁹** convergem no sentido da procedência da representação, sob o fundamento de que o objeto licitado constitui demanda certa e previsível, de natureza continuada, logo, inadequado o emprego do sistema de registro de preços, circunstância qual, no entender dos órgãos preopinantes, impõe a anulação do certame em perspectiva.

² Evento 11.

³ Eventos 26 e 27.

⁴ Evento 26.

⁵ Eventos 30, 39 e 45.

⁶ Súmula nº 31: Em procedimento licitatório, é vedada a utilização do sistema de registro de preços para contratação de serviços de natureza continuada.

⁷ TC-008887.989.19-2 (Tribunal Pleno. Sessão de 24/04/2019. Relatora Conselheira Substituta Sílvia Monteiro); TC-011705.989.18-4 (Tribunal Pleno. Sessão de 30/05/2018. Relator Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo); TC-000490.989.18-3 (Tribunal Pleno. Sessão de 14/03/2018. Relatora Conselheira Cristiana de Castro Moraes.).

⁸ Evento 63.

⁹ Evento 68.



TCESP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

GABINETE DO CONSELHEIRO
MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI

☎ (11) 3292-3217

✉ gcmab@tce.sp.gov.br

GCMAB / LMN

TC-015350.989.24

VOTO

MÉRITO

Assiste razão à sociedade empresária New Hope Terceirização e Transportes Catanduva Ltda. em sua alegação de inadequado emprego do sistema de registros, por ocasião da deflagração do Pregão Eletrônico nº 34/2024, de interesse da Prefeitura de Irapuã.

Escrutínio dos elementos que consubstanciam correlato objeto evidencia a natureza continuada dos serviços de transporte escolar pretendidos, bem assim a previsibilidade, essencialidade e habitualidade da demanda, pressupostos que, por si só, desautorizam o uso da indigitada sistemática (SRP).

Como bem anotado por Assessoria Técnico-Jurídica, “o transporte escolar é serviço prestado cotidianamente, em dias certos e definidos no calendário escolar, e com todos os quantitativos predeterminados, tais como número de alunos, rotas e distâncias percorridas”.

Nessa perspectiva o Item 1.4 do Termo de Referência editalício descreve claramente o tipo de transporte, os trajetos de ida e volta às unidades escolares, a totalidade de quilômetros percorridos, número de dias letivos, horários, quantidade de alunos por itinerário e a capacidade máxima dos veículos, daí porque não prospera argumento de eventualidade e imprevisibilidade do fornecimento de transporte escolar, deduzido pela Municipalidade.

Ademais, dado o caráter sensível do serviço, sua prestação não pode sofrer solução de continuidade mesmo em caso de eventuais mudanças

de itinerários ou do número de alunos transportados, hipóteses que, em última análise, podem ensejar a supressão ou acréscimos de valores inicialmente pactuados, limitados ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposição do artigo 124, inciso I, alínea “b”, c/c artigo 125 da Lei Federal nº 14.133/21¹⁰.

De não se olvidar também o enunciado da Súmula nº 31 deste Tribunal, orientado à vedação da “utilização do sistema de registro de preços para contratação de serviços de natureza continuada”.

Na mesma linha de entendimento dos presentes decidiu este Egrégio Tribunal Pleno, por ocasião do julgamento da Representação abrigada nos autos do Processo TC-008887.989.19-2¹¹:

“No mérito, inicialmente, cabe razão ao Ministério Público de Contas quando chama atenção a uma provável desconformidade entre um objeto que não pode sofrer solução de continuidade e a utilização do sistema de registro de preços.

No entanto, quanto à proposta de nova notificação e reabertura de instrução, pondera esta Relatoria que o caráter de essencialidade e urgência inerente ao transporte de alunos não recomenda a dilação do julgamento da matéria.

Some-se a isso o fato de que se trata de questão objeto de súmula publicada há tempos atrás, em janeiro de 2017 (“Súmula nº 31 – Em procedimento licitatório, é vedada a utilização do sistema de registro de preços para contratação de serviços de natureza continuada”); e também o de que há um caráter de inequívoca continuidade e essencialidade inerente aos serviços de transporte de alunos dentro de um ano letivo.

Eventuais incertezas no tocante à demanda a ser atendida não é argumento que se sustente a objeto de natureza essencial, como é o que está sendo licitado.

E em se tratando de questão prejudicial, que dá origem a todas as demais cláusulas do ato convocatório, a determinação de sua anulação é medida incontornável, que se impõe neste caso.”

¹⁰ Excerto da Lei Federal nº 14.133/21:

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração;

[...]

b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; [...]

Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

¹¹ Decisão de 24 de abril de 2019, publicada no D.O.E. de 07 de maio de 2019, transitada em julgado em 28 de maio de 2019, relatoria exmo. Conselheiro Robson Marinho.

Já sob a vigência da Lei nº 14.133/2021, ainda que para objeto diverso (aquisição de mobiliários escolares), este Egrégio Plenário, por unanimidade, decidiu pela inadequação do uso do Sistema de Registro de Preços quando não comprovadas a eventualidade do fornecimento e a imprevisibilidade da demanda (TCs-011035.989.24 e 011046.989.24, Relator Conselheiro Dimas Ramalho, sessão de 24 de julho de 2024).

Na ocasião, observou o ilustre Relator:

“A utilização do sistema tradicional de licitação tende a contribuir para o aumento da competitividade, bem como, por consequência, da vantajosidade, considerando a redução dos valores ofertados derivados da compra em escala e não do registro de compra em ata.

Uma das consequências observadas tradicionalmente no registro de preços é o incremento dos preços oferecidos, justamente em razão das incertezas envolvendo a prestação, resultando em uma contratação mais onerosa do que o necessário para a Administração, em franco prejuízo ao atendimento aos princípios da eficiência, economicidade e vantajosidade.”

Consoante relembra o Ministério Público de Contas, no mesmo sentido são as lições constantes do Manual de Licitações e Contratos publicado por este Tribunal:

“A eventualidade do fornecimento e a imprevisibilidade da demanda são, portanto, requisitos essenciais para sua utilização, de modo que esta Corte tem censurado a adoção do sistema de registro de preços para produtos e serviços afetos a atividades públicas que se desenvolvem diariamente e em quantidades suscetíveis de prévia estimativa, ou seja, objetos passíveis de quantificação e entrega em período certo e/ou previsível.

(Manual de Licitações e Contratos: Principais aspectos da fase preparatória e gestão contratual. Dt. da Publicação 24/01/2023. Pgs. 49-50).

Por fim, a título de registro, pesquisa no site da Prefeitura Licitante¹² informa que o processo licitatório se encontra “encerrado”, ao passo que o Portal de Compras do Município¹³ indica o status de “adiado”, inexistindo

¹² <https://irapua.sp.gov.br/publicacoes/pregao-eletronico-1604579362>.

ali e no presente feito qualquer notícia de sua revogação. Não obstante, é inequívoco que o vício de forma identificado no certame impõe sua anulação.

Nessas particulares condições, filiando-me às posições de ATJ e MPC, VOTO pela **procedência** da representação manejada por New Hope Terceirização e Transportes Catanduva Ltda., **determinando-se** à Prefeitura de Irapuã que proceda à **anulação** do Pregão Eletrônico nº 34/2024, em decorrência da indevida adoção do sistema de registro de preços, o qual não deverá ser empregado em eventual retomada da licitação, hipótese em que a Administração deverá atentar-se para a necessária republicação do edital, na conformidade da lei de regência.

Transcorrido o prazo legal, certificado o trânsito em julgado da presente decisão e cumpridas todas as providências cabíveis, arquivem-se os autos.

GCMAB / LMN

Listagem das Licitações (Fonte: SCPI)				
Situação	Processo	Modalidade	Julgamento	Valor Previsto
Adiada	000095/24	Pregão N° 34	Menor Preço Unitário	5.125.976,00